DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
SERVICIO DE CRIMINALÍSTICA (SECRIM) — UOPJ VALLADOLID
LABORATORIO DE QUÍMICA Y HUELLAS OCULARES

DICTAMEN PERICIAL Nº: 2024-Q-411
DILIGENCIAS: 402/2024

CRIMINALÍSTICA

INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICO OCULAR Y QUÍMICA REAGENTE

A requerimiento del Instructor de la causa, los Peritos Judiciales del Laboratorio de Criminalística procedieron entre las 14:00 y las 19:30 horas del 05/10/2024 a la realización de un barrido quimioluminiscente mediante dispersión del reactivo **BlueStar Forensic Magnum** en las distintas áreas de la bodega:

1. BARRIDO EN ESCENARIO DEL HALLAZGO (NAVE 2 - CUBAS):

La reacción luminiscente en el suelo de la Nave 2 resulta **NEGATIVA** en toda la superficie, con la única excepción del charco hemático situado en torno al cráneo del cadáver. No se aprecian huellas de arrastre, salpicaduras de proyección (*spatters*) ni patrones de goteo dinámico compatibles con una agresión violenta en dicho recinto.

2. BARRIDO EN ESCENARIO ALTERNATIVO (EDIFICIO NOBLE / LABORATORIO ENOLÓGICO):

En el **Laboratorio Enológico y Despacho privado de D. Gonzalo de la Serna** (1ª Planta), la pulverización de BlueStar revela una intensa quimioluminiscencia azul brillante en los siguientes puntos críticos:

- **Punto L-1:** Rodapié y suelo de linóleo bajo la mesa central de análisis instrumental: intensa fosforescencia de aspecto barrido/limpiado. Se confirma uso de hipoclorito sódico (lejía) en maniobra de lavado.
- **Punto L-2:** Botonera de llamada y marco del montacargas industrial que conecta el laboratorio con la Nave 2.
- **Punto L-3:** Fragmentos microscópicos de vidrio fracturado y restos desecados de una solución acuosa azul turquesa. Recogida como **Muestra Testigo M-14**.

MUESTRA	UBICACIÓN	REACTIVO	RESULTADO LABORATORIO
M-12	Rodapié Laboratorio	Test Bencidina / DNA	**POSITIVO** (Sangre humana perfil Gonzalo de la Serna)
M-14	Suelo junto a gradilla	Espectrometría FTIR	**Sulfato de Cobre pentahidratado al 10% (CuSO4)** con estabilizante enológico *Enartis*

CONCLUSIÓN TÉCNICA:
El **ESCENARIO PRIMARIO DE LA AGRESIÓN** es el Laboratorio Enológico de la 1ª Planta. La víctima fue golpeada en dicho habitáculo junto a la mesa de pruebas (rompiéndose accidentalmente un vial de reactivo químico de Sulfato de Cobre) y, tras fallecer, fue transportada en el montacargas hasta la Nave 2.

EL PERITO QUÍMICO (TIP 19.802)

EL FACULTATIVO OCULAR (TIP 22.415)

POLICÍA JUDICIAL — EQUIPO DE PERSONAS
DILIGENCIAS PREVIAS Nº 402/2024

ACTA DECLARACIÓN S-1
FECHA: 05/10/2024 - 12:15 H

ACTA DE DECLARACIÓN TESTIFICAL BAJO PREVENCIÓN

DECLARANTE: DÑA. LUCÍA DE LA SERNA MONTES
Edad: 29 años. Profesión: Enóloga adjunta de Bodegas Valdeluna. Domicilio: Peñafiel (Valladolid). Relación con la víctima: Hija única.

PREGUNTADA: Por la acalorada discusión mantenida con su padre a las 18:30 h en presencia de los operarios de vendimia.
RESPONDE: Estaba furiosa. Mi padre quería vender la bodega a un fondo carroñero catalán (Vitis Capital). Es el legado de mis abuelos y de mi madre. Le dije barbaridades de las que me arrepiento con toda mi alma, pero jamás le habría puesto una mano encima a mi padre.

PREGUNTADA: Por su paradero y actividades entre las 20:00 h y las 23:00 h del viernes 4 de octubre.
RESPONDE: Salí de la bodega a las 19:45 h en mi coche. Me fui directa a Peñafiel pueblo. Estuve desde las 20:15 h hasta medianoche en el bar *La Barrica* con dos amigas del pueblo, Sara y Cristina. No me moví de allí en toda la noche.

PREGUNTADA: Si conoce que el camarero del bar testifica que usted se ausentó del local entre las 20:35 h y las 21:15 h.
RESPONDE: (Muestra signos intensos de ansiedad y titubeo). Salí un momento a tomar el aire... a hacer unas llamadas privadas. Eso es todo. Estaba muy angustiada por la discusión.

> **NOTA DE LOS INSTRUCTORES:** La declarante incurre en una evidente contradicción horaria. Su desaparición del bar coincide exactamente con la ventana de muerte de su padre (20:45 - 21:05 h). Se solicita rastreo de antenas de su teléfono móvil.

LA DECLARANTE

Lucía de la Serna Montes

EL INSTRUCTOR POLICIAL

Agente TIP GC-84.920

POLICÍA JUDICIAL — EQUIPO DE PERSONAS
DILIGENCIAS PREVIAS Nº 402/2024

ACTA DECLARACIÓN S-2
FECHA: 05/10/2024 - 13:30 H

ACTA DE DECLARACIÓN TESTIFICAL BAJO PREVENCIÓN

DECLARANTE: D. JAVIER BELTRÁN GÓMEZ
Edad: 53 años. Profesión: Capataz general de finca. Antigüedad: 28 años en Bodegas Valdeluna. Domicilio: Peñafiel (afueras).

PREGUNTADA: Por su horario de salida de las instalaciones el viernes 4 de octubre.
RESPONDE: Terminé a las 19:30 h. Dejé las tolvas vacías, cogí mi furgoneta Nissan Navara blanca y me fui a mi casa con mi mujer y mi hijo dependiente. Cené, vi el telediario y me acosté a las 22:00 h. No volví a la bodega hasta las 06:45 h del sábado, cuando entré para el turno matinal y vi a Don Gonzalo en el suelo de la Nave 2.

PREGUNTADA: Si es cierto que Don Gonzalo le comunicó que con la entrada del nuevo fondo inversor sería despedido sin indemnización especial.
RESPONDE: Es verdad que la situación era angustiosa para mí. Tengo un chaval enfermo que necesita cuidados constantes. Pero Don Gonzalo era como un hermano mayor para mí... jamás le habría hecho daño.

PREGUNTADA: Si conoce que las cámaras del camino perimetral captaron las luces y rodadas de su furgoneta en la finca sobre las 22:30 h.
RESPONDE: (Palidece ostensiblemente y guarda silencio prolongado). Eso es imposible... debe de ser una furgoneta idéntica de algún viticultor vecino. Yo estaba en mi cama durmiendo.

> **NOTA DE LOS INSTRUCTORES:** El declarante miente con total seguridad respecto a sus movimientos nocturnos. Se acuerda inspección y registro voluntario de su domicilio y furgoneta.

EL DECLARANTE

Javier Beltrán Gómez

EL INSTRUCTOR POLICIAL

Agente TIP GC-84.920

ACTA DE DECLARACIÓN TESTIFICAL BAJO PREVENCIÓN

DECLARANTE: D. MARCOS VARELA RÍOS
Edad: 44 años. Profesión: Director Financiero (CFO) y socio menor. Domicilio: Valladolid capital. Vehículo: Volvo XC60 matrícula 4188-KLT.

PREGUNTADA: Por el estado de ánimo de la víctima y sus últimas conversaciones con él el viernes por la tarde.
RESPONDE: Gonzalo estaba muy presionado por las deudas bancarias y la vendimia. A las 19:40 h estuve con él en su despacho; revisamos unas cifras rutinarias de tesorería y arqueo. Estaba tranquilo, cenando la ensalada que pidió al catering. Nos dimos las buenas noches de forma cordial y yo me marché.

PREGUNTADA: Por su itinerario exacto y coartada tras abandonar la bodega.
RESPONDE: Salí de la bodega en mi Volvo a las **20:10 horas en punto**. Conduje por la N-122 hasta Valladolid. Llegué al centro sobre las 21:00 h, aparqué en el Parking subterráneo de la Plaza Mayor a las 21:02 h —aquí tienen el resguardo del ticket para comprobarlo— y me fui caminando al restaurante *La Tahona*, donde me esperaba mi mujer y unos amigos para cenar. Estuve con ellos hasta medianoche.

PREGUNTADA: Por la existencia de posibles irregularidades contables o desvíos patrimoniales en la sociedad.
RESPONDE: La contabilidad de Valdeluna está auditada al céntimo. Las tensiones de tesorería se deben exclusivamente a las heladas tardías de la campaña pasada y la subida de tipos de interés.

> **NOTA DE LOS INSTRUCTORES:** El declarante muestra una tranquilidad ensayada. Entrega el ticket del Parking Plaza Mayor con entrada a las "21:02 h". Se remite al Laboratorio de Documentoscopia para comprobación de fecha térmica y trazabilidad.

EL DECLARANTE

Marcos Varela Ríos

EL INSTRUCTOR POLICIAL

Agente TIP GC-84.920

ACTA DE DECLARACIÓN TESTIFICAL BAJO PREVENCIÓN

DECLARANTE: DÑA. ELENA FONTANALS PUIG
Edad: 47 años. Profesión: Abogada y Socia Directora de Vitis Capital Partners. Alojamiento: Hotel Convento Las Claras (Peñafiel). Vehículo: Audi A5 matrícula 5512-LMN.

PREGUNTADA: Si es cierto que Gonzalo amenazó el jueves con romper las negociaciones y acudir a un grupo competidor francés.
RESPONDE: Son tácticas habituales de farol en el sector bodeguero. Teníamos un preacuerdo vinculante con penalización de 600.000 euros. Yo tenía redactado el anexo contractual definitivo para blindar la operación.

PREGUNTADA: Por qué las cámaras del Hotel Convento Las Claras registraron la salida de su Audi a las 20:20 h y su regreso a las 20:54 h.
RESPONDE: (Titubea). Fui en coche hasta la cancela exterior de Valdeluna para entregarle el anexo contractual en mano a Gonzalo. Pero al llegar a la verja, vi luces en los despachos y escuché voces airadas. Pensé que estaba con su familia y preferí no entrometerme. Me volví directamente al hotel. A las 21:12 h tenía una videoconferencia de Teams crucial con mis socios de Londres y Barcelona y no podía llegar tarde.

PREGUNTADA: Si llegó a descender del vehículo o a acceder al interior del recinto.
RESPONDE: En absoluto. No pasé de la verja metálica exterior. Di la vuelta inmediatamente.

> **NOTA DE LOS INSTRUCTORES:** Se requiere a la dirección del Hotel Convento Las Claras el volcado pericial de conexiones del router Wi-Fi para comprobar la efectividad de la reunión por Teams.

LA DECLARANTE

Elena Fontanals Puig

EL INSTRUCTOR POLICIAL

Agente TIP GC-84.920

DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
UNIDAD TÉCNICA DE POLICÍA JUDICIAL — GRUPO CIBERDELINCUENCIA
MANDAMIENTO JUDICIAL D.P. 402/2024

INFORME TELEMÁTICO Nº: 89/24
TERMINALES: 649-XX-XX-12 / 622-XX-XX-98

TELECOMUNICACIONES

INFORME DE VACIADO DE WHATSAPP Y TRIANGULACIÓN BTS

Comunicaciones intervenidas entre **Dña. Lucía de la Serna** y **D. Javier Beltrán** durante la tarde-noche del 04/10/2024:

VIERNES, 04 DE OCTUBRE DE 2024 — CHAT CIFRADO

Javier, no aguanto más. Mi padre se ha cerrado en banda. Dice que el lunes se firma con los de Barcelona y que tú estás en la calle sin un duro.
20:04 ✓✓

Lucía, cálmate por favor. No podemos montar otro pollo como el de la tolva. Hablamos en persona. ¿Dónde estás?
20:12

Estoy en el bar La Barrica con las chicas para disimular. Pero me salgo ahora mismo. ¿Dónde nos vemos?
20:31 ✓✓

Subo al mirador del castillo. Aparca el coche detrás de los pinos altos para que no se vea la matrícula. Estoy llegando.
20:35

Ya te veo. Voy para tu furgoneta.
20:44 ✓✓

Ten cuidado al volver al bar. Nos vemos mañana en el turno de las siete. Te quiero.
21:14

REGISTRO DE POSICIONAMIENTO EN ANTENAS DE TELEFONÍA (BTS)

FRANJA HORARIA	CELDA / ANTENA TELEFÓNICA	TERMINALES DETECTADOS	LOCALIZACIÓN FÍSICA ASOCIADA
20:00 - 20:30 h	BTS-Peñafiel Centro (Plaza)	Lucía de la Serna	Bar La Barrica
20:38 - 21:12 h	**BTS-Castillo Mirador (Sector 2)**	**Lucía de la Serna Y Javier Beltrán**	**Mirador del Castillo (a 4,2 km de la bodega)**
21:18 - 23:30 h	BTS-Peñafiel Centro (Plaza)	Lucía de la Serna	Reincorporada a Bar La Barrica

DILIGENCIA POLICIAL ADICIONAL: En el registro voluntario practicado en el garaje de D. Javier Beltrán se intervinieron tres cajas de vino *Valdeluna Gran Reserva 1999*. Interrogado al respecto, rompió a llorar y confesó: *"A las 22:30 h volví a la bodega a robar esas botellas para sacar algo de dinero porque me iban a despedir. El despacho de Don Gonzalo estaba a oscuras. No le vi ni hablé con él. El robo lo cometí yo solo, pero a Gonzalo yo no le toqué un pelo"*.

EL OFICIAL ANALISTA CIBER (TIP 30.119)

EL INSTRUCTOR DEL CASO (TIP 84.920)